



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 03/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

D'AURIA GIUSEPPE, Presidente

MATTEI FABIO, Relatore

DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice

in data 03/05/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 524/2023 depositato il 25/05/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difensore_2 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini 04100 Latina LT

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO PRESA IN n. 05777202200010230000

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso

Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto (n. 524/2023) la sig.ra Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia per l'annullamento dell'avviso di presa in carico 05777202200010230000, notificato il 20.01.2023, relativo ad accertamento TFK011100102/2022, emesso ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, che assume non esser mai stato notificato.

Avverso tale provvedimento la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

- 1) Nullità dell'avviso di presa in carico.
- 2) Impugnabilità dell'avviso di presa in carico.
- 3) Prescrizione del diritto di credito erariale.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione che eccepisce l'inammissibilità del ricorso non avendo l'avviso oggetto di impugnativa valenza provvedimento ex art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992.

E' intervenuta in giudizio, ex art. 14 del decreto legislativo n. 546/1992, l'Agenzia delle entrate che eccepisce l'inammissibilità del ricorso non essendo la comunicazione di presa in carico un atto impugnabile poiché privo di funzione impositiva e/o di riscossione.

Controdeduce, affermando l'intervenuta notificazione dell'avviso di accertamento prodromico all'avviso di presa in carico nell'epigrafe indicato, perfezionatasi tramite PEC in data 26.7.2022, come da relata depositata in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, al fine del decidere, ritiene, per ragioni di pregiudizialità, doversi preliminarmente pronunciare sulle opposte eccezioni di inammissibilità.

L'eccezione deve ritenersi fondata.

Ed invero, occorre rilevare, in primo luogo, che l'avviso di presa in carico oggetto d'impugnativa non rientra nel novero degli atti ex art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992 costituendo comunicazione di avvio delle attività di riscossione di somme richieste e cristallizzate nell'avviso di accertamento ad esso prodromico, innanzi specificato.

Pertanto, come affermato dall'Agenzia delle entrate, l'avviso di accertamento risulta esser stato notificato alla contribuente in data 26 luglio 2022, mediante posta elettronica certificata di cui l'Agenzia ne ha comprovato il perfezionamento mediante deposito di idonea documentazione.

Ebbene, il Collegio osserva che l'avviso di accertamento sebbene notificato alla contribuente, non è stato dalla medesima impugnato entro il prescritto termine decadenziale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n.

546 del 1992, essendosi la ricorrente premurata di adire la via giurisdizionale solo a seguito della ricezione dell'avviso di presa in carico di cui all'epigrafe.

Nella sostanza la sig.ra Ricorrente_1 ha manifestato di dolersi riguardo alla pretesa nei suoi confronti azionata solo a seguito di atto meramente consequenziale ad altro provvedimento, quale l'avviso di accertamento, avente autonoma valenza provvedimentale e produttivo di effetti immediatamente lesivi della sfera giuridica della contribuente, la quale avrebbe dovuto, come già osservato, impugnarlo nella sede giurisdizionale entro i termini di sessanta giorni dalla relativa notificazione.

L'impugnativa di un atto meramente consequenziale di altro ad esso prodromico a sua volta non impugnato nei termini di legge conduce alla inammissibilità del ricorso.

Ne consegue, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio seguono, come di regola la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 700,00.